

1500178-65.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... só, revela a destinação da droga ao tráfico de drogas.

Ademais, a presença de petrechos comumente utilizados na traficância (duas balanças de precisão e fichas comumente utilizadas no tráfico como "vale-compras"), além de uma quantia em dinheiro em notas trocadas, são circunstâncias que demonstram que a droga destinava-se ao tráfico, razão pela qual fica afastada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500178-65.2022.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500178-65.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2018452/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 22558521 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

390/22/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2018452 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

390/22/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, possuía e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico ilícito, 23 porções pequenas e 03 porções grandes, com massa líquida de 272,730g (duzentos e setenta e

dois gramas e setecentos e trinta miligramas), contendo a substância METIL BENZOIL ECGONINA, vulgarmente conhecida como "cocaína", na forma de pedras de "crack". Notificado (fls. 97), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 105) e foi recebida a denúncia (fls. 106/109).

Durante a instrução, inquiriram-se duas testemunhas e interrogou-se o réu.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a absolvição do réu por ausência de provas ou, em caso de condenação, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelos laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 20/22 e 67/69), pelo laudo pericial dos objetos apreendidos relacionados ao crime (fls. 70/73) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu também é certa, pois está amplamente corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

O guarda civil Cloriovaldo narrou que o local onde se deram os fatos se trata de uma área desocupada e que frequentemente realizam o patrulhamento nas imediações. Em diligências, avistaram dois indivíduos próximos a um barraco que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga. Conseguiram abordar o réu e, na bolsa que ele descartou, localizaram drogas, apetrechos e anotações relacionadas ao tráfico. Disse que não conhecia o acusado.

O guarda civil Rodrigo relatou que, no momento em que chegaram no local, dois indivíduos saíram correndo, sendo que o acusado dispensou uma bolsa contendo entorpecentes e apetrechos. Conseguiram deter apenas o acusado. Disse que não o conhecia e, quando indagado, o réu admitiu a prática do tráfico e, inclusive, explicou que as anotações se tratavam de "vale-compras".

Em seu interrogatório, o réu disse que estava no local para adquirir entorpecentes para consumo próprio. Alegou que correu quando viu a viatura, mas não estava com nada nas mãos. O outro indivíduo que estava em posse da sacola. Disse que não conhece os guardas civis que o abordaram e que não sabe nada sobre o "vale-compras".

Pois bem.

A negativa do réu quanto à posse dos entorpecentes não prospera por estar isolada das provas dos autos, que evidenciam que as drogas e apetrechos apreendidos estavam sob sua guarda.

O acusado foi preso em flagrante delito, pois quando avistou a viatura da Guarda Civil, correu e dispensou uma bolsa contendo quantidade expressiva de cocaína, aproximadamente 273g em pedra (crack), capaz de render mais de mil pedrinhas para consumo individualizado, já que a experiência comum tem revelado que cada grama da droga rende cerca de quatro pedrinhas.

A quantidade, portanto, por si só, revela a destinação da droga ao tráfico de drogas.

Ademais, a presença de petrechos comumente utilizados na traficância (duas balanças de precisão e fichas comumente utilizadas no tráfico como "vale-compras"), além de uma quantia em dinheiro em notas trocadas, são circunstâncias que demonstram que a droga destinava-se ao tráfico, razão pela qual fica afastada a tese defensiva de desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

Em que pesem as ponderações da defesa, as testemunhas inquiridas em juízo esclareceram que foi o acusado que dispensou a droga apreendida.

A primeira testemunha, Cloriovaldo, disse que viu o acusado dispensar a bolsa que continha os entorpecentes.

A segunda testemunha, Rodrigo, relatou ter visto o réu correndo com a bolsa na mão, embora não o tenha visto a dispensado, pois correu em direção ao outro suspeito.

Por outro lado, não há nenhum elemento concreto nos autos a desacreditar o depoimento dos guardas civis. Nenhum indício há de que teriam incriminado o réu injustamente. Aliás, este mesmo, em seu interrogatório, esclareceu não conhecer os

guardas civis que o abordaram.

Enfim, a prova dos autos permite a segura conclusão de que o réu estava praticando o tráfico de drogas.

Está incurso, destarte, no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo, portanto, ao cálculo das penas.

De início, deve-se ressaltar que não é correto, aliás, é absolutamente divorciado da boa técnica jurídica, o procedimento consistente em fazer incidir frações sobre a pena mínima a cada circunstância judicial desfavorável.

Primeiro, porque pena-base não se aumenta nem se diminui; fixa-se, com observância dos parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do CP (art. 68 do CP).

Justamente por isso sua denominação é "pena-base", porque é sobre ela que incidirão eventuais frações nas duas fases subsequentes da dosimetria.

Ora, se não há ainda pena-base fixada, não se cogita de "aumento" ou "redução" e, conseqüentemente, da incidência de frações.

Segundo, porque, quando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas é consideravelmente amplo, como no caso em apreço (5 a 15 anos de reclusão), mesmo que todas as 8 circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP fossem desfavoráveis ao réu, a aplicação de tal procedimento errôneo, ou seja, a incidência de 1/6 (fração comumente aplicada) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável - 8/6 (oito sextos) sobre 5 anos - jamais permitiria que a pena atingisse o máximo cominado.

Ou seja, a cominação legal de pena máxima não teria qualquer função, interpretação que obviamente deve ser descartada, por absurda, já que a lei não pode conter termos inúteis.

Feitas tais observações, na primeira fase de dosimetria, destaca-se a considerável quantidade de droga apreendida em poder do réu (aproximadamente 273g de crack - quantidade suficiente ao fracionamento em mais de mil pequenas pedras para uso individual, já que, conforme tem demonstrado a experiência em casos de apreensão de porções já fracionadas, cada grama da droga pode render cerca de 4 pequenas pedras), bem como a sua natureza, cujo poder de destruição da saúde física e mental é significativamente elevado. Tais circunstâncias evidenciam, de outro lado, o exacerbado grau de culpabilidade do réu no delito, na medida em que revelam o intenso dolo com que agiu, elevando sobremaneira o juízo de censurabilidade de sua conduta. Ainda nesta fase, observa-se que o réu ostenta maus antecedentes, pois já sofreu uma condenação criminal definitiva por fato anterior, especificamente pelo delito de tráfico de drogas, cuja pena já estava extinta havia mais de cinco anos, quando da prática do fato aqui tratado, conforme certidão de distribuições criminais acostadas aos autos (autos n. 0001651-16.2011.8.26.0153 - fls. 39/40). Assim, em observância ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, verifica-se a dupla reincidência do réu, conforme certidão de distribuições e folha de antecedentes criminais (autos nº 0001882-72.2013.8.26.0153 - fls. 40 e 49 e autos n. 1501011-88.2019.8.26.0530 - fls. 140/141). Assim, considerando que são duas as condenações caracterizadoras da recidiva, agravo a pena em 1/3 (um terço), resultando, nesta fase, em 8 (oito) anos e 800 (oitocentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou de redução da pena, não sendo possível a aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é duplamente reincidente, como visto.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, pois o réu é reincidente e o art. 33, §2º, b, do CP, somente franqueia o regime semiaberto ao réu primário.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois, além de ter cometido fato concreto gravíssimo, equiparado constitucionalmente a crime hediondo (art. 5º, XLIII, da Constituição da República), é duplamente reincidente e ostenta maus antecedentes, evidenciada, assim, sua contumácia no crime, fazendo-se necessária a manutenção de sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu PEDRO

PAULO NOGUEIRA FILHO, qualificado a fls. 10, às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto a perda da quantia apreendida em poder do acusado em favor da União (Funad), uma vez que ficou provado seu vínculo com o tráfico ilícito de entorpecentes, seja como seu produto, seja como insumo para sua prática. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário à respectiva transferência.

Custas pelo réu, conforme Lei Estadual n. 11.608/03.

Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 5 de maio de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA